

中华人民共和国涉外民事关系法律适用法

制定机关：全国人大常委会
发文字号：中华人民共和国主席令第36号
公布日期：2010.10.28
施行日期：2011.04.01
时效性：现行有效
效力位阶：法律
法规类别：涉外民事法律关系

中华人民共和国主席令 (第三十六号)

《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》已由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议于2010年10月28日通过，现予公布，自2011年4月1日起施行。

中华人民共和国主席 胡锦涛

2010年10月28日

中华人民共和国涉外民事关系法律适用法

(2010年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过)

目 录

- 第一章 一般规定
- 第二章 民事主体
- 第三章 婚姻家庭

第四章 继承

第五章 物权

第六章 债权

第七章 知识产权

第八章 附则

第一章 一般规定

第一条 为了明确涉外民事关系的法律适用，合理解决涉外民事争议，维护当事人的合法权益，制定本法。

法宝联想

司法案例 司法案例 (30)
法学期刊 法学期刊 (7)
法宝律师 律所实务 (4)
专题参考 专题参考 (3)

第二条 涉外民事关系适用的法律，依照本法确定。其他法律对涉外民事关系法律适用另有特别规定的，依照其规定。

本法和其他法律对涉外民事关系法律适用没有规定的，适用与该涉外民事关系有最密切联系的法律。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (2) 法规解读 (1)
司法案例 司法案例 (1272) 案例报道 (2) 仲裁案例 (3)
法学期刊 法学期刊 (36)
法宝律师 律所实务 (2)
专题参考 专题参考 (14)

第三条 当事人依照法律规定可以明示选择涉外民事关系适用的法律。

法宝联想

法律法规 司法解释 (1) 规范性文件 (2) 法规解读 (1) 白皮书 (1) 法律动态 (1)
司法案例 司法案例 (2733) 案例报道 (6) 仲裁案例 (7)
法学期刊 法学期刊 (45)
法宝律师 律所实务 (5)
专题参考 专题参考 (4)

第四条 中华人民共和国法律对涉外民事关系有强制性规定的，直接适用该强制性规定。

法宝联想

法律法规 司法解释 (2) 规范性文件 (4) 法规解读 (1) 法律动态 (2)
司法案例 司法案例 (275) 案例报道 (6) 仲裁案例 (1)
法学期刊 法学期刊 (65)
法宝律师 律所实务 (10)
专题参考 专题参考 (8)

第五条 外国法律的适用将损害中华人民共和国社会公共利益的，适用中华人民共和国法律。

法宝联想

司法案例 司法案例 (87) 案例报道 (1) 仲裁案例 (1)
法学期刊 法学期刊 (40)
法宝律师 律所实务 (1)
专题参考 专题参考 (7)

第六条 涉外民事关系适用外国法律，该国不同区域实施不同法律的，适用与该涉外民事关系有最密切联系区域的法律。

法宝联想

司法案例 司法案例 (29)
法学期刊 法学期刊 (2)
专题参考 专题参考 (3)

第七条 诉讼时效，适用相关涉外民事关系应当适用的法律。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (1)
司法案例 司法案例 (52) 案例报道 (2)
法学期刊 法学期刊 (3)
法宝律师 律所实务 (1)
专题参考 专题参考 (2)

第八条 涉外民事关系的定性，适用法院地法律。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (1) 法律动态 (1)
司法案例 司法案例 (1221) 案例报道 (2) 仲裁案例 (1)
法学期刊 法学期刊 (17)
法宝律师 律所实务 (3)
专题参考 专题参考 (6)

第九条 涉外民事关系适用的外国法律，不包括该国的法律适用法。

法宝联想

司法案例 司法案例 (29)
法学期刊 法学期刊 (11)
专题参考 专题参考 (4)

第十条 涉外民事关系适用的外国法律，由人民法院、仲裁机构或者行政机关查明。当事人选择适用外国法律的，应当提供该国法律。

不能查明外国法律或者该国法律没有规定的，适用中华人民共和国法律。

法宝联想

法律法规 司法解释 (3) 规范性文件 (2) 法规解读 (1)
司法案例 司法案例 (472) 案例报道 (1) 仲裁案例 (1)
法学期刊 法学期刊 (51)
法宝律师 律所实务 (7)
专题参考 专题参考 (6)

第二章 民事主体

第十一条 自然人的民事权利能力，适用经常居所地法律。

法宝联想

司法案例 司法案例 (63)
法学期刊 法学期刊 (6)
专题参考 专题参考 (3)

第十二条 自然人的民事行为能力，适用经常居所地法律。

自然人从事民事活动，依照经常居所地法律为无民事行为能力，依照行为地法律为有民事行为能力的，适用行为地法律，但涉及婚姻家庭、继承的除外。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (1)
司法案例 司法案例 (78)
法学期刊 法学期刊 (12)
专题参考 专题参考 (2)

第十三条 宣告失踪或者宣告死亡，适用自然人经常居所地法律。

法宝联想

司法案例 司法案例 (6)

法学期刊 法学期刊 (2)

第十四条 法人及其分支机构的民事权利能力、民事行为能力、组织机构、股东权利义务等事项，适用登记地法律。

法人的主营业地与登记地不一致的，可以适用主营业地法律。法人的经常居所地，为其主营业地。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (24) 法律动态 (9)
司法案例 司法案例 (2371) 案例报道 (23) 仲裁案例 (2)
法学期刊 法学期刊 (33)
法宝律师 律所实务 (12)
专题参考 专题参考 (11)

第十五条 人格权的内容，适用权利人经常居所地法律。

法宝联想

司法案例 司法案例 (28)
法学期刊 法学期刊 (4)
专题参考 专题参考 (2)

第十六条 代理适用代理行为地法律，但被代理人与代理人的民事关系，适用代理关系发生地法律。

当事人可以协议选择委托代理适用的法律。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (2)
司法案例 司法案例 (157)
法学期刊 法学期刊 (2)
专题参考 专题参考 (3)

第十七条 当事人可以协议选择信托适用的法律。当事人没有选择的，适用信托财产所在地法律或者信托关系发生地法律。

法宝联想

司法案例 司法案例 (7)
法学期刊 法学期刊 (6)
法宝律师 律所实务 (3)
专题参考 专题参考 (2)

第十八条 当事人可以协议选择仲裁协议适用的法律。当事人没有选择的，适用仲裁机构所在地法律或者仲裁地法律。

法宝联想

法律法规 司法解释 (1) 规范性文件 (26) 法规解读 (1) 法律动态 (2)
司法案例 司法案例 (255) 案例报道 (7) 仲裁案例 (1)
法学期刊 法学期刊 (30)
法宝律师 律所实务 (17)
专题参考 专题参考 (7)

第十九条 依照本法适用国籍国法律，自然人具有两个以上国籍的，适用有经常居所的国籍国法律；在所有国籍国均无经常居所的，适用与其有最密切联系的国籍国法律。自然人无国籍或者国籍不明的，适用其经常居所地法律。

法宝联想

司法案例 司法案例 (52)
法学期刊 法学期刊 (1)
专题参考 专题参考 (3)

第二十条 依照本法适用经常居所地法律，自然人经常居所地不明的，适用其现在居所地法律。

法宝联想

司法案例 司法案例 (6)
法学期刊 法学期刊 (2)
专题参考 专题参考 (1)

第三章 婚姻家庭

第二十一条 结婚条件，适用当事人共同经常居所地法律；没有共同经常居所地的，适用共同国籍国法律；没有共同国籍，在一方当事人经常居所地或者国籍国缔结婚姻的，适用婚姻缔结地法律。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (1)
司法案例 司法案例 (36)
法学期刊 法学期刊 (8)
专题参考 专题参考 (1)

第二十二条 结婚手续，符合婚姻缔结地法律、一方当事人经常居所地法律或者国籍国法律的，均为有效。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (1)
司法案例 司法案例 (32)
法学期刊 法学期刊 (5)
法宝律师 律所实务 (1)

第二十三条 夫妻人身关系，适用共同经常居所地法律；没有共同经常居所地的，适用共同国籍国法律。

法宝联想

司法案例 司法案例 (16)
法学期刊 法学期刊 (3)

第二十四条 夫妻财产关系，当事人可以协议选择适用一方当事人经常居所地法律、国籍国法律或者主要财产所在地法律。当事人没有选择的，适用共同经常居所地法律；没有共同经常居所地的，适用共同国籍国法律。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (3)
司法案例 司法案例 (477) 案例报道 (4) 仲裁案例 (1)
法学期刊 法学期刊 (16)
法宝律师 律所实务 (3)
专题参考 专题参考 (1)

第二十五条 父母子女人身、财产关系，适用共同经常居所地法律；没有共同经常居所地的，适用一方当事人经常居所地法律或者国籍国法律中有利于保护弱者权益的法律。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (2)
司法案例 司法案例 (55) 案例报道 (1)
法学期刊 法学期刊 (9)
专题参考 专题参考 (1)

第二十六条 协议离婚，当事人可以协议选择适用一方当事人经常居所地法律或者国籍国法律。当事人没有选择的，适用共同经常居所地法律；没有共同经常居所地的，适用共同国籍国法律；没有共同国籍的，适用办理离婚手续机构所在地法律。

法宝联想

司法案例 司法案例 (10)

法学期刊 法学期刊 (12)
法宝律师 律所实务 (1)
专题参考 专题参考 (1)

第二十七条 诉讼离婚，适用法院地法律。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (1)
司法案例 司法案例 (999) 案例报道 (1)
法学期刊 法学期刊 (6)
专题参考 专题参考 (1)

第二十八条 收养的条件和手续，适用收养人和被收养人经常居所地法律。收养的效力，适用收养时收养人经常居所地法律。收养关系的解除，适用收养时被收养人经常居所地法律或者法院地法律。

法宝联想

司法案例 司法案例 (4)
法学期刊 法学期刊 (9)
专题参考 专题参考 (2)

第二十九条 扶养，适用一方当事人经常居所地法律、国籍国法律或者主要财产所在地法律中有利于保护被扶养人权益的法律。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (1)
司法案例 司法案例 (17) 案例报道 (2)
法学期刊 法学期刊 (5)
专题参考 专题参考 (2)

第三十条 监护，适用一方当事人经常居所地法律或者国籍国法律中有利于保护被监护人权益的法律。

法宝联想

司法案例 司法案例 (19)
法学期刊 法学期刊 (2)
法宝律师 律所实务 (1)
专题参考 专题参考 (2)

第四章 继承

第三十一条 法定继承，适用被继承人死亡时经常居所地法律，但不动产法定继承，适用不动产所在地法律。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (2)
司法案例 司法案例 (649) 案例报道 (1)
法学期刊 法学期刊 (14)
法宝律师 律所实务 (8)
专题参考 专题参考 (3)

第三十二条 遗嘱方式，符合遗嘱人立遗嘱时或者死亡时经常居所地法律、国籍国法律或者遗嘱行为地法律的，遗嘱均为成立。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (2) 法律动态 (1)
司法案例 司法案例 (182) 案例报道 (1)
法学期刊 法学期刊 (16)
法宝律师 律所实务 (6)
专题参考 专题参考 (1)

第三十三条 遗嘱效力，适用遗嘱人立遗嘱时或者死亡时经常居所地法律或者国籍国法律。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (2) 法律动态 (1)
司法案例 司法案例 (220) 案例报道 (1)
法学期刊 法学期刊 (9)
法宝律师 律所实务 (4)
专题参考 专题参考 (1)

第三十四条 遗产管理等事项，适用遗产所在地法律。

法宝联想

司法案例 司法案例 (43)
法宝律师 律所实务 (1)
专题参考 专题参考 (1)

第三十五条 无人继承遗产的归属，适用被继承人死亡时遗产所在地法律。

法宝联想

司法案例 司法案例 (4)
法学期刊 法学期刊 (2)
专题参考 专题参考 (2)

第五章 物权

第三十六条 不动产物权，适用不动产所在地法律。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(2177\)](#) [案例报道 \(2\)](#)
[法学期刊](#) [法学期刊 \(6\)](#)
[法宝律师](#) [律所实务 \(3\)](#)
[专题参考](#) [专题参考 \(2\)](#)

第三十七条 当事人可以协议选择动产物权适用的法律。当事人没有选择的，适用法律事实发生时动产所在地法律。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(151\)](#) [案例报道 \(1\)](#)
[法学期刊](#) [法学期刊 \(13\)](#)
[专题参考](#) [专题参考 \(5\)](#)

第三十八条 当事人可以协议选择运输中动产物权发生变更适用的法律。当事人没有选择的，适用运输目的地法律。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(1\)](#)
[法学期刊](#) [法学期刊 \(6\)](#)
[专题参考](#) [专题参考 \(2\)](#)

第三十九条 有价证券，适用有价证券权利实现地法律或者其他与该有价证券有最密切联系的法律。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(34\)](#)
[法学期刊](#) [法学期刊 \(4\)](#)
[专题参考](#) [专题参考 \(4\)](#)

第四十条 权利质权，适用质权设立地法律。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(60\)](#)
[法学期刊](#) [法学期刊 \(2\)](#)
[专题参考](#) [专题参考 \(3\)](#)

第六章 债权

第四十一条 当事人可以协议选择合同适用的法律。当事人没有选择的，适用履行义务最能体现该合同特征的一方当事人经常居所地法律或者其他与该合同有最密切联系的法律。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (19) 白皮书 (1) 法律动态 (5) 合同范本 (2)
司法案例 司法案例 (38607) 案例报道 (19) 仲裁案例 (18)
法学期刊 法学期刊 (56)
法宝律师 律所实务 (12)
专题参考 专题参考 (10)

第四十二条 消费者合同，适用消费者经常居所地法律；消费者选择适用商品、服务提供地法律或者经营者在消费者经常居所地没有从事相关经营活动的，适用商品、服务提供地法律。

法宝联想

司法案例 司法案例 (37)
法学期刊 法学期刊 (12)
专题参考 专题参考 (3)

第四十三条 劳动合同，适用劳动者工作地法律；难以确定劳动者工作地的，适用用人单位主营业地法律。劳务派遣，可以适用劳务派遣地法律。

法宝联想

法律法规 司法解释 (1) 规范性文件 (1)
司法案例 司法案例 (278) 案例报道 (2)
法学期刊 法学期刊 (15)
法宝律师 律所实务 (3)
专题参考 专题参考 (1)

第四十四条 侵权责任，适用侵权行为地法律，但当事人有共同经常居所地的，适用共同经常居所地法律。侵权行为发生后，当事人协议选择适用法律的，按照其协议。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (3) 法律动态 (2)
司法案例 司法案例 (2661) 案例报道 (4)
法学期刊 法学期刊 (48)
法宝律师 律所实务 (3)
专题参考 专题参考 (9)

第四十五条 产品责任，适用被侵权人经常居所地法律；被侵权人选择适用侵权人主营业地法律、损害发生地法律的，或者侵权人在被侵权人经常居所地没有从事相关经营活动的，适用侵权人主营业地法律或者损害发生地法律。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(17\)](#)

[法学期刊](#) [法学期刊 \(11\)](#)

[专题参考](#) [专题参考 \(3\)](#)

第四十六条 通过网络或者采用其他方式侵害姓名权、肖像权、名誉权、隐私权等人格权的，适用被侵权人经常居所地法律。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(41\)](#)

[法学期刊](#) [法学期刊 \(9\)](#)

[专题参考](#) [专题参考 \(2\)](#)

第四十七条 不当得利、无因管理，适用当事人协议选择适用的法律。当事人没有选择的，适用当事人共同经常居所地法律；没有共同经常居所地的，适用不当得利、无因管理发生地法律。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(330\)](#)

[法学期刊](#) [法学期刊 \(7\)](#)

[专题参考](#) [专题参考 \(3\)](#)

第七章 知识产权

第四十八条 知识产权的归属和内容，适用被请求保护地法律。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(940\)](#)

[法学期刊](#) [法学期刊 \(15\)](#)

[法宝律师](#) [律所实务 \(2\)](#)

[专题参考](#) [专题参考 \(3\)](#)

第四十九条 当事人可以协议选择知识产权转让和许可使用适用的法律。当事人没有选择的，适用本法对合同的有关规定。

法宝联想

法律法规 规范性文件（1） 合同范本（2）
司法案例 司法案例（20）
法学期刊 法学期刊（10）
专题参考 专题参考（3）

第五十条 知识产权的侵权责任，适用被请求保护地法律，当事人也可以在侵权行为发生后协议选择适用法院地法律。

法宝联想

司法案例 司法案例（6902） 仲裁案例（1）
法学期刊 法学期刊（27）
法宝律师 律所实务（3）
专题参考 专题参考（4）

第八章 附则

第五十一条 《中华人民共和国民法通则》第一百四十六条、第一百四十七条，《中华人民共和国继承法》第三十六条，与本法的规定不一致的，适用本法。

法宝联想

法律法规 规范性文件（1） 法规解读（1）
司法案例 司法案例（14）
法学期刊 法学期刊（6）
专题参考 专题参考（5）

第五十二条 本法自2011年4月1日起施行。

法宝联想

司法案例 司法案例（1）
专题参考 专题参考（1）

背景资料

立法草案

全国人民代表大会法律委员会关于《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法(草案三次审议稿)》修改意见的报告
全国人民代表大会法律委员会关于《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法(草案)》审议结果的报告
涉外民事关系法律适用法(草案)全文及主要问题的汇报
中华人民共和国涉外民事关系法律适用法(草案)(二次审议稿)
全国人民代表大会法律委员会关于《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法(草案)》主要问题的汇报

法规解读

法人属人法的确定及其适用范围——《涉外民事关系法律适用法》第14条的理解与适用

本篇引用的法规

中央法规

中华人民共和国民法通则
中华人民共和国继承法

引用本篇的法规 案例 论文

司法解释

最高人民法院发布2025年6件全国海事审判典型案例
最高人民法院发布人民法院服务和保障西部陆海新通道建设典型案例(第二批)
最高人民法院关于落实全国人大常委会对人民法院海事审判工作情况报告审议意见的报告
最高法发布6个人民法院服务和保障西部陆海新通道建设典型案例
最高人民法院发布首批依法保护外商投资权益典型案例
最高人民法院关于发布第41批指导性案例的通知
最高人民法院发布支持香港仲裁典型案例
最高人民法院发布首批查明和适用域外法典型案例

更多

部门规章

国家知识产权局办公室关于印发专利转让许可合同模板及签订指引的通知(2023修订)
新闻出版总署办公厅关于做好2011年“十二五”规划400种精品项目出版工作的通知

其他规范性文件

中国法学会案例法学研究会、广东省高级人民法院发布第六批粤港澳大湾区跨境纠纷典型案例
中国法学会案例法学研究会、广东省高级人民法院发布第五批粤港澳大湾区跨境纠纷典型案例
律师办理买卖合同法律事务操作指引
中国法治建设年度报告(2010)

地方法规规章

浙江法院2025年度涉外涉港澳台民商事审判典型案例
上海法院2021—2025年涉外、涉港澳台金融商事审判典型案例
浙江法院涉外商事调解典型案例(2026)
2025年度苏州法院知识产权司法保护典型案例
杭州法院2025年度涉外涉港澳台民商事典型案例
广东省高级人民法院发布第九批粤港澳大湾区跨境纠纷典型案例
广东法院第九批粤港澳大湾区跨境纠纷典型案例
上海高院发布涉外、涉港澳台商事海事审判典型案例

更多

案例与裁判文书

扎汗·木斯热力,别某甲,别某乙等与阿加古丽·夏兵继承纠纷一案
INYANFANG等与LIANGLINKYANAENSHAN与温四妹与梁运凌法定继承纠纷
二连浩特市某某国际货运代理有限公司与新疆某某国际货运代理有限公司合同纠纷一案
罗某甲与李某与某公司委托合同纠纷
区某与卢某甲共有纠纷
王某甲(WANGSHENGWU)等与报酬纠纷
刘某与吴某、周某、谢某与某甲公司损害债务人利益赔偿纠纷
某甲公司与贾某与某乙公司、SLtd.、某丙公司合同纠纷

更多

法学期刊

涉外行刑反向衔接机制探索中的不足与改进
高水平开放视域下意思自治的原则化重构
海峡两岸区际继承案件的审理困境与优化路径
论我国反不正当竞争法的域外适用条款
寻找涉外法治的法律理论
国际民事诉讼专属管辖的扩张及限度
我国跨境电商物流纠纷司法审判的挑战与对策研究
中国法院适用国际商事实体法条约的路径

更多

律所实务

美国离婚判决在华财产分割的执行难题
跨境继承遇法律冲突：加拿大所立遗嘱处分中国房产，中国法院如何认定？
境外机构对境内投资者展业的历史遗留问题处理与未来合规边界
涉港空壳公司人格否认的准据法困局——《涉外民事关系法律适用法》第十四条“主营业地”的适用空白与激活路径
境外母公司股东对中国境内子公司行使查阅权的法律途径研究
中国与新加坡跨境家事及财富传承的法律适用规则深度解析
资产全球化趋势下，海外家族信托何以成为财富传承的重要法律工具？
股权激励系列二：股权激励授予单位与用人单位不同，劳动者能否直接向用人单位主张权利？

更多

*注：本文格式遵循《全国人大法规备案审查信息平台电子文件格式规范（试行）》标准。

©北大法宝：（www.pkulaw.com）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。欢迎查看所有[产品和服务](#)。

法宝快讯：[如何快速找到您需要的检索结果？](#) [法宝 V6 有何新特色？](#)



扫描二维码阅读原文

原文链接：<https://www.pkulaw.com/chl/7674d9626365d7e3bdfb.html>